Guía de lectura – Lafferriere (Preguntas 1–38)

Bloque 1 (Preguntas 1–10)

Pregunta 1

Definición de Estado de Augusto Diego Lafferriere.
Respuesta:
El Estado es una comunidad política organizada, dotada de poder soberano, asentada en un territorio y compuesta por una población.
Justificación:
Lafferriere lo define como una organización jurídico-política que busca el bien común, distinguiéndolo de otros grupos sociales por su soberanía y orden normativo.

Pregunta 2

¿Cuáles son las características del poder estatal?
Respuesta:
El poder estatal es:

1. **Originario**
2. **Supremo**
3. **Independiente**
4. **Coactivo**
   Justificación:
   Estas notas lo distinguen de otros poderes sociales y aseguran la capacidad del Estado de organizar jurídicamente a la sociedad.

Pregunta 3

¿En qué consiste la teoría del Estado?
Respuesta:
La teoría del Estado estudia el origen, evolución, estructura, funcionamiento y finalidad del Estado desde un punto de vista científico y sistemático.
Justificación:
Se diferencia de la Ciencia Política y del Derecho Político, porque se centra en la realidad estatal y su justificación.

Pregunta 4

¿Por qué se debilita el Estado Nación?
Respuesta:
Se debilita por fenómenos como la globalización, la supranacionalidad, el poder de corporaciones transnacionales y la fragmentación interna.
Justificación:

El Estado Nación pierde centralidad frente a actores internacionales y procesos de integración política y económica.

Pregunta 5

¿Cuál es la naturaleza del Estado?
Respuesta:
La naturaleza del Estado es discutida: algunos lo ven como organismo natural, otros como construcción artificial. En general, es una realidad social y jurídica.
Justificación:
Lafferriere presenta distintas teorías (orgánicas, mecánicas, intermedias) que buscan explicar su esencia.

Pregunta 6

¿Cuál es la clasificación que formula Fayt sobre la naturaleza del Estado?
Respuesta:

- **Teorías orgánicas:** Estado como ser vivo.
- **Teorías mecánicas:** Estado como artificio creado por los hombres.
- **Teorías intermedias:** combinación de natural y artificial.
  Justificación:
  Fayt sintetiza la discusión mostrando la tensión entre el Estado como producto "natural" y como "artefacto humano".

Pregunta 7

¿Qué es el Estado en la teoría de Aristóteles y Santo Tomás?
Respuesta:

- **Aristóteles:** comunidad natural, porque el hombre es un "animal político".
- **Santo Tomás:** comunidad perfecta, suficiente para el bien común temporal.
  Justificación:
  Ambos coinciden en el carácter natural, pero Santo Tomás lo integra en una visión cristiana.

Pregunta 8

Sintetice el Estado como creación lógico-normativa en Hans Kelsen.
Respuesta:
El Estado es un orden jurídico normativo, una construcción lógica que se identifica con el Derecho.
Justificación:
La teoría pura reduce al Estado a un sistema de normas jurídicas.

Pregunta 9

¿Cómo concibe al Estado Dabin?
Respuesta:
Dabin lo concibe como una persona moral con existencia propia.
Justificación:
Se aparta de Kelsen, ya que reconoce personalidad moral distinta de los individuos.

Pregunta 10

¿Qué sostienen las teorías que confunden al Estado con alguno de sus elementos? ¿Y con la Nación?
Respuesta:

- **Confusión con elementos:** lo reducen a poder, territorio o población.
- **Confusión con la Nación:** lo identifican con la comunidad cultural.
  Justificación:
  El Estado no puede reducirse a un componente ni confundirse con la Nación.

Bloque 2 (Preguntas 11–20)

Pregunta 11

Teorías justificadoras del Estado: ¿Por qué existe?
Respuesta:
El Estado existe para garantizar orden, convivencia y bien común.
Justificación:
Se distinguen teorías de la fuerza y teorías jurídicas.

Pregunta 12

Síntesis de las teorías de la fuerza y jurídicas.
Respuesta:

- **Fuerza:** el Estado surge de la imposición de los fuertes.
- **Jurídicas:** surge del pacto social o consentimiento.
  Justificación:
  Fundamentan la autoridad estatal ya sea en dominación o en contrato.

Pregunta 13

¿Por qué sostienen algunos que el Estado no debe existir?
Respuesta:

- **Marxismo:** instrumento de opresión de clase.
- **Anarquismo individualista:** limita la libertad.
- **Anarquismo colectivista:** oprime a la comunidad.
  Justificación:
  Son doctrinas negativas que rechazan al Estado.

Pregunta 14

¿Qué significa la comunidad perfecta en Santo Tomás?
Respuesta:
Una comunidad autosuficiente para alcanzar el bien común.
Justificación:
El Estado es comunidad perfecta en la visión tomista.

Pregunta 15

Causas del Estado según Aristóteles.
Respuesta:
Material, formal, eficiente y final.
Justificación:
Aplica su esquema filosófico general al Estado.

Pregunta 16

Explique las causas del Estado.
Respuesta:

- **Material:** población.
- **Formal:** orden jurídico.
- **Eficiente:** poder.
- **Final:** bien común.
  Justificación:
  Adaptación aristotélica y tomista al fenómeno estatal.

Pregunta 17

¿Dónde aparece la causa final en nuestro derecho positivo?
Respuesta:
En el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Justificación:
Expresa la finalidad del Estado argentino.

Pregunta 18

¿Por qué el territorio es esencial al Estado?
Respuesta:
Porque es el espacio físico donde ejerce soberanía.
Justificación:
Sin territorio no hay jurisdicción estatal.

Pregunta 19

¿Qué es soberanía interna y externa?
Respuesta:

- **Interna:** supremacía dentro del territorio.
- **Externa:** independencia frente a otros Estados.
  Justificación:
  Manifiesta poder en dos planos.

Pregunta 20

¿Cuál es la extensión del territorio?
Respuesta:
Terrestre, aéreo, marítimo y subterráneo.
Justificación:
Reconocido por el derecho internacional.

Bloque 3 (Preguntas 21–30)

Pregunta 21

¿Qué es parálisis del Estado?
Respuesta:
Inoperancia del Estado para cumplir sus fines.
Justificación:
Se da cuando pierde capacidad de acción.

Pregunta 22

¿Qué es la geopolítica?
Respuesta:
Disciplina que estudia la relación entre geografía y poder político.
Justificación:
Analiza territorio, recursos y ubicación.

Pregunta 23

¿Qué factores ejercen influencia?
Respuesta:
Factores físicos y humanos.
Justificación:
Ambos determinan el poder estatal.

Pregunta 24

Geopolítica de la Escuela de Munich.
Respuesta:
Defendía el “espacio vital” (Lebensraum).
Justificación:
Usada por el nazismo para justificar expansión.

Pregunta 25

Importancia de la población.
Respuesta:
Es la base humana del Estado.
Justificación:
Sin población, no hay comunidad política.

Pregunta 26

Malthus y neomalthusianismo.
Respuesta:

- **Malthus:** crecimiento poblacional supera recursos.
- **Neo:** control de natalidad.
  Justificación:
  Relacionan población y economía.

Pregunta 27

¿Qué es poder?
Respuesta:
Capacidad de imponer la propia voluntad.
Justificación:
Es esencial a la organización política.

Pregunta 28

Poder y autoridad / Legalidad y legitimidad.
Respuesta:

- **Poder:** capacidad de imponer.
- **Autoridad:** poder reconocido.
- **Legalidad:** conformidad con la ley.
- **Legitimidad:** aceptación social y moral.
  Justificación:
  Diferencia entre fuerza y reconocimiento.

Pregunta 29

Doctrinas inmanentistas y trascendentalistas.
Respuesta:

- **Inmanentistas:** poder surge de la comunidad.
- **Trascendentalistas:** poder proviene de Dios o instancia superior.
  Justificación:
  Explican el origen de la autoridad.

Pregunta 30

Teorías trascendentalistas paganas y monoteístas.
Respuesta:

- **Paganas:** fuerzas naturales/divinidades múltiples.
- **Monoteístas:** poder proviene de Dios único.
  Justificación:
  Fundamentos religiosos de legitimidad.

Bloque 4 (Preguntas 31–38)

Pregunta 31

Pensamientos de Hobbes, Rousseau, Marx, Lenin y Montesquieu.
Respuesta:

- Hobbes: contrato social con poder absoluto.
- Rousseau: voluntad general y soberanía popular.
- Marx: Estado como dominación de clase.
- Lenin: dictadura del proletariado.
- Montesquieu: división de poderes.
  Justificación:
  Visiones distintas sobre origen y función del Estado.

Pregunta 32

¿Qué es circulación de las élites?
Respuesta:
Teoría de Pareto sobre renovación de élites políticas.
Justificación:
Explica dinámica del poder.

Pregunta 33

Loyseau y Rousseau sobre soberanía.
Respuesta:

- Loyseau: poder absoluto e indivisible del monarca.

- Rousseau: soberanía en la voluntad general.
  Justificación:
  Ambos resaltan indivisibilidad, difieren en fuente.

Pregunta 34

Soberanía popular y nacional.
Respuesta:

- Popular: reside en ciudadanos, directa.
- Nacional: reside en la Nación, representativa.
  Justificación:
  Modelos de representación política.

Pregunta 35

Soberanía en la Constitución Nacional.
Respuesta:
Reside en el pueblo, ejercida por representantes conforme a la Constitución.
Justificación:
Síntesis entre soberanía popular y representación.

Pregunta 36

Soberanía en Estado Federal vs Confederación.
Respuesta:

- Federal: soberanía en el Estado nacional.
- Confederación: soberanía en cada Estado miembro.
  Justificación:
  Diferencia entre autonomía y soberanía.

Pregunta 37

Fundamento de quienes rechazan la soberanía.
Respuesta:
Consideran que es un concepto absoluto e inadecuado en la interdependencia global.
Justificación:
La globalización limita el poder clásico.

Pregunta 38

Posiciones sobre soberanía: Kelsen, Malberg, Villeneuve, Pío XII.
Respuesta:

- Kelsen: rechaza soberanía como poder absoluto.

- Malberg: defiende soberanía estatal.
- Villeneuve: soberanía como cualidad esencial.
- Pío XII: reconoce soberanía pero subordinada a ley moral.

  Justificación:

  Reflejan el debate entre positivismo, estatismo y moralismo.

Norberto Bobbio - *Estado, gobierno y sociedad* (Capítulo III)

Resumen analítico

1. Fuentes para el estudio del Estado

- **Historia de las instituciones políticas**: Evolución concreta de las estructuras estatales.
- **Historia de las doctrinas políticas**: Reflexiones teóricas sobre el concepto de Estado.

2. Diferencia entre filosofía política y ciencia política

Filosofía política	Ciencia política
Normativa (¿cómo debería ser?).	Empírica (¿cómo funciona?).
Examina valores y legitimidad.	Analiza causas y efectos.

3. Jellinek y Weber: enfoques sobre el Estado

- **Georg Jellinek**:
  - *Teoría sociológica*: Estado como fenómeno empírico.
  - *Teoría jurídica*: Estado como orden normativo.
- **Max Weber**: Separa validez jurídica de efectividad real.

4. Teorías del Estado: Marxista vs. Funcionalista

Marxismo	Funcionalismo (Parsons)
Estado = Superestructura de dominación clasista.	Estado = Subsistema para integración social.
Función: Reproducir desigualdades.	Función: Mantener equilibrio (ej.: "goal-attainment").

5. Subsistema clave en el funcionalismo

- **Subsistema cultural**:
  - Garantiza cohesión mediante valores compartidos.
  - Procesos: *Socialización* y *control social*.

6. Proceso inverso: De Estado opresor a sociedad autónoma

- Tesis: El Estado moderno reduce su coerción a medida que la sociedad civil (mercado, derechos) se emancipa.
- Influencia marxista: "Extinción del Estado" en una sociedad sin clases.

7. Cambio en la perspectiva gobernantes-gobernados

- **Tradición clásica**: Enfoque *ex parte principis* (desde el poder).
- **Modernidad**: Enfoque *ex parte populi* (derechos individuales + soberanía popular).

8. Origen del término "Estado"

- **Maquiavelo**: Acuña *Stato* (de *status rei publicae*).
- **Debate**:
  - *Continuistas*: Estado existió siempre (ej.: *polis* griega).
  - *Discontinuistas*: Estado moderno nace en el siglo XV-XVI.

9. ¿Cuándo nació el Estado?

- **Modernistas**: Con el absolutismo (monopolio de fuerza en un territorio).
- **Continuistas**: Raíces en Roma o Edad Media (feudalismo como "pre-Estado").

10. Elemento común entre Estado y política

- **El poder**: Su organización, ejercicio y legitimación.

Teorías del poder

11. Tres concepciones del poder

1. **Sustancialista** (Hobbes): Instrumental para fines.
2. **Subjetivista** (Locke): Capacidad de actuar.
3. **Relacional** (Dahl): Influencia sobre otros.

12. Poder en Aristóteles vs. Locke

Aristóteles	Locke
Poder paterno, despótico, político.	Poder político surge del *consentimiento*.

13. ¿La fuerza física define el poder político?

- **No**: Weber añade *legitimidad*. Ej.: Monopolio de la violencia *aceptado*.

14. Tipos de poder (económico, ideológico, político)

Tipo	Base	Ejemplo
Económico	Riqueza	Control de recursos.
Ideológico	Conocimiento	Hegemonía cultural.

Tipo	Base	Ejemplo
Político	Fuerza legítima	Leyes y coerción.

Formas de gobierno y Estado

20. Criterios para clasificar gobiernos

1. **Número de gobernantes**: Uno (monarquía), pocos (aristocracia), muchos (democracia).
2. **Fines**: Bien común vs. interés privado (ej.: tiranía).

21. Tipologías clásicas

- **Aristóteles**: 6 formas (3 puras + 3 corruptas).
- **Maquiavelo**: Principados vs. repúblicas.
- **Montesquieu**: República, monarquía, despotismo.

24. Presidencialismo vs. parlamentarismo

Presidencialismo (EE.UU.)	Parlamentarismo (Reino Unido)
Separación rígida de poderes.	Fusión ejecutivo-legislativo.

25. Sistema de partidos

- **Función**: Mediar entre sociedad y Estado.
- **Tipos**: Bipartidista (EE.UU.), multipartidista (Italia).

Crisis y transformaciones del Estado

33. Estado socialista vs. democracia liberal

Socialista	Democracia liberal
Partido único.	Pluralismo político.
Economía planificada.	Economía de mercado.

35. Secularización

- Proceso: Separación entre Estado y religión.
- Resultado: Neutralidad estatal en creencias.

36. Crisis del Estado moderno

- **Causas**:
    - Sobrecarga de demandas sociales.
    - Globalización (pérdida de soberanía).

Conceptos clave

- **Legitimidad weberiana**: Tradicional, carismática, legal-racional.
- **Gobierno mixto**: Combina elementos democráticos, aristocráticos y monárquicos.
- **Estado de partidos**: Dominancia de partidos en la representación política.

> **Conclusión**: Bobbio analiza el Estado como una construcción histórica y teórica, donde el poder y su legitimación son ejes centrales. Su enfoque integra perspectivas jurídicas, sociológicas y filosóficas.